Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 30ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FÓRUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810296

Processo nº 0007752-83.2023.8.17.2001

AUTORA: M. I. R. S., SHIRLEY MONTEIRO REBÔCHO SILVA

RÉ: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

SENTENÇA

Vistos, etc.

MARIA IDALINA REBÔCHO SILVA, menor, representada neste ato pela sua genitora SHIRLEY MONTEIRO REBÔCHO SILVA, já qualificada, por meio de seu advogado legalmente constituído, propôs a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA** em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, alegando resumidamente que (Inicial de ID 124671622):

Alega a representante legal da autora, que a infante nasceu prematura e possui baixa estatura secundária, além de déficit de produção de hormônio de crescimento, tendo sido diagnosticada por médica endocrinologista pediátrica com a CID E23.0, consoante laudo em anexo de ID 124672717 e exames de ID124673784 a 124673786.

Aduz que lhe foi prescrita a medicação SOMATROPINA (hormônio do crescimento sintético) na dose de 0,15UI/Kg/dia para reposição hormonal de duração indeterminada, ao longo de todo o período de crescimento da menor, único tratamento adequado à patologia. Continua narrando que pode ficar muito baixa em relação ao padrão populacional e genético, inclusive com nanismo, podendo sofrer de transtornos psicológicos como depressão, distúrbio de ansiedade, dentre outros.

Afirma que, inobstante ter requerido administrativamente, a Seguradora de Saúde negou o tratamento prescrito, haja vista não estar o medicamento incluído no rol da ANS para o caso da doença da autora.

Assim, pugna a demandante que este juízo determine que a ré seja compelida a fornecer-lhe a medicação na forma prescrita, bem como a condenação na indenização por danos morais.

Este juízo reservou-se a se manifestar acerca da liminar após a formação do contraditório.

A demandada se manifestou através da petição de ID 125346035.

Tutela antecipada deferida, cujo conteúdo consta no ID 125696450.

Contestação de ID 126710786, alegando a ré, em suma, que o plano de saúde da autora é antigo e não adaptado, não incidindo, portanto, a Lei nº 9.656/98, sendo aplicada ao caso as cláusulas do contrato firmado livremente entre as partes. Afirma que as coberturas obrigatórias aos contratos anteriores à referida lei são mencionadas na Tabela de Associação Médica Brasileira (AMB) de 1992, na qual não estão previstos os medicamentos solicitados pela requerente.
Quanto aos danos morais, afirma que não restaram caracterizados, uma vez que a Sul América agiu no exercício regular de seu direito.
Réplica de ID 131529479 rebatendo os termos da contestação, afirmando que é abusiva a cláusula contratual que exclui determinados tratamentos da cobertura.
Sem pedidos de dilação probatória.
É o relatório. **DECIDO**.
Inicialmente vislumbro caracterizada a hipótese de incidência do teor do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado da lide. A produção de outros meios de prova se afigura desnecessária para a prestação jurisdicional perseguida, isso porque os fatos narrados e os documentos colacionados pelas partes são suficientes para ensejar o pleno exame das questões postas.
Do Direito à Saúde.
Antes de adentrarmos nos pedidos em específico, verifica-se que a demanda em comento gira em torno da (in)existência de obrigação para que o plano de saúde custeie o tratamento da autora, fornecendo os medicamentos requeridos pela médica assistente.
Ora, a Constituição Federal prescreve em seu artigo 1º, inciso III que:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> (...)
> III - a dignidade da pessoa humana.
> (...)

Especificamente em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, prescreve a inviolabilidade do direito à vida, que em uma interpretação hodierna significa uma vida com qualidade, de forma que está umbilicalmente ligado à higidez do próprio corpo humano que a possui.
Ora, o direito à vida é sem dúvida alguma o mais importante de todos os direitos, pois dele emana a eficácia de todos os demais, v.g., saúde, moradia. De forma que é absoluta prioridade do estado preservar a vida dos indivíduos, prestando todo o auxílio necessário para que, com esse direito assegurado, possa exercer todo o feixe de direitos fundamentais que dele emanam.
O artigo 196, por sua vez, prescreve que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Verifica-se pela leitura dos artigos supracitados que a iniciativa privada pode promover a assistência à saúde de forma complementar ao SUS, mas respeitando as diretrizes destes; desta feita, observa-se que, não obstante o serviço possa ser prestado pela iniciativa privada, não perde sua importância constitucional, fazendo

parte do Sistema Único de Saúde e devendo respeitar todas as normas constitucionais que versem sobre a garantia da saúde dos pacientes, evidentemente, daquele grupo fechado beneficiário do serviço, como no caso dos clientes da demandada deste processo.
Dessa forma, devem as normas contratuais estipuladas entre o particular, prestador do serviço de saúde, e os contratantes serem regidas pelas normas supra.
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Feito esse primeiro esclarecimento, destaco que a relação objeto da presente lide é relação de consumo, regulada, por conseguinte, pelo Código de Defesa do Consumidor.
No artigo 2º, o referido Código estabelece que Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nessa definição se enquadra facilmente a requerente, pois aderiu ao seguro de saúde para assistência médica/hospitalar junto à empresa ré, possuindo, portanto, natureza de consumidora *standard*, conforme estabelece a boa doutrina.
Doutra banda, inegavelmente, o requerido é fornecedor de serviço posto no mercado de consumo.
A meu ver, é desnecessária uma discussão mais aprofundada sobre a aplicação do CDC, pois é entendimento pacífico nos tribunais que a relação em casos como o em tela é típica relação de consumo. Nessa direção, sendo a relação de consumo, é logicamente aplicável a legislação consumerista ao caso concreto, conforme prescreve o verbete da súmula 608 do STJ (*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*).
Do mérito.
De logo, analisando detidamente os elementos fáticos e probatórios carreados aos autos, verifico que a seguradora de saúde ré negou a autorização e custeio do medicamento requerido pela médica assistente da autora (Norditropin 15mg; 3canetas/mês; ou Omnitrope 15mg; 3canetas/mês; ou o Genotropin 12 mg; 3 canetas/mês; ou o Saizen 12mg; 3canetas/mês) pelo motivo de que, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tais medicamentos não restaram autorizados ao tratamento específico da demandante, nos termos do documento de ID 124672715.
Alega a demandada que pelo fato do contrato da demandante ser antigo e não adaptado, não recai sobre ele o regramento da Lei nº 9.656/98, logo sua conduta negativa se reveste de legalidade, haja vista os medicamentos requeridos pela autora não estarem previstos na Tabela da AMB.
Assim, a seguradora ré sustenta não haver obrigatoriedade em fornecer as medicações solicitadas pela demandante, de modo que a ação deve ser julgada inteiramente improcedente.
Por sua vez, a autora aduz que é abusiva a cláusula contratual que exclui determinados tratamentos da cobertura do plano de saúde, juntando decisões desta Corte de Justiça compartilhando deste mesmo entendimento.
Em suma, a ré afirma que se negou a custear os medicamentos de forma legítima, pois para tal não há obrigação legal nem contratual, porquanto o plano não é adaptado.
Dentro deste cenário, constato ser incontroverso, face a não impugnação específica, que: (a) a demandante é segurada da demandada e padece de hipopituitarismo (CID E23.0); (b) a médica assistente requereu que a demandante utilizasse o SOMATROPINA (hormônio do crescimento sintético) na dose de 0,15UI/Kg/dia, por um período de no mínimo 03 (três anos), conforme prescrição médica; (c) houve a

negativa por parte da Sul América, sob motivação de que os medicamentos não possuem obrigatoriedade de cobertura conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (ID 124672715).

Pois bem, tendo em vista que a parte ré não nega que a prescrição médica está correta e nem que o fornecimento do medicamento era necessário, útil ou correto para o caso em tela, uma vez que fundamenta a sua negativa meramente na falta de previsão contratual de cobertura, logo não se faz necessário nesta sentença enfrentar a utilidade dos medicamentos, mas apenas a tese da defesa que é unicamente de direito.

Analisando o contrato celebrado entre as partes observo que de fato ele traz cláusula estipulando que as coberturas estão previstas no próprio contrato que é antigo e não adaptado. Porém, em nenhum momento a seguradora apontou a cláusula excludente do fornecimento dos aludidos medicamentos em se tratando da condição que acomete a paciente, quer dizer, que a seguradora de saúde não comprovou nos autos que não tem obrigação em fornecer os supracitados fármacos.

Outrossim, ainda que existisse a referida exclusão no pacto firmado, tenho que, data máxima vênia, tal cláusula contratual não pode ser aplicada da forma pretendida pela demandada, pois com a interpretação dada pela ré, nada que fosse posterior à data da celebração teria de ser autorizado, o que colocaria a consumidora em clara posição de extrema desvantagem na relação entre as partes, sendo uma cláusula com essa interpretação que não resistiria à proteção dada ao consumidor pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento já há muito tempo sedimentado que essas cláusulas gerais de exclusão de cobertura vulneram em demasia o consumidor e não podem ser toleradas, de forma que a exclusão de cobertura tem que ser específica, sendo insuficiente uma cláusula genérica de exclusão, em outras palavras, a exclusão tem que ser expressa para determinado procedimento, não sendo suficiente que seja prevista a exclusão para determinada tabela que sequer está no corpo do contrato assinado entre as partes.

Veja-se:

> PLANO DE SAÚDE – Negativa de custeio do medicamento Osimertinibe – Paciente portadora de neoplasia de pulmão - Sentença que acolheu a pretensão ao custeio do medicamento, fixando indenização por dano moral e multa por inadimplemento de antecipação de tutela de urgência – Insurgência da ré – **Alegação de que o contrato não era adaptado à Lei 9.656/98, razão pela qual a apelada não teria direito ao medicamento – Afastamento da incidência da lei 9.656/98 aos contratos não adaptados, conforme entendimento do STF fixado no RE 948634, pelo regime da repercussão geral (Tema 123) – Aplicabilidade, no entanto, do diploma consumerista por se tratar de direito fundamental** previsto no art. 5, XXXII, da CF – Súmulas 608 do STJ e Súmula 102 deste E. Tribunal – **Exclusão que se afigura abusiva à luz da legislação consumerista e dos princípios da boa fé e da função social do contrato** – Precedentes – Dano moral que não ocorreu, tendo havido mero inadimplemento contratual, sem repercussão sobre a saúde da paciente – Liminar que foi cumprida dentro do prazo de 24 horas, não justificando a manutenção da multa - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC:

> 10050030720238260003 São Paulo, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/09/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023 - destaque nosso)

Nessa toada, tendo em vista que não existe cláusula específica para a negativa do fornecimento dos medicamentos pleiteados nestes autos, não pode ser negada sua cobertura com fundamento em cláusula genérica de exclusão, tão pouco que o medicamento não se encontra catalogado no rol da ANS para a condição da requerente, logo, concluo que a negativa não teve respaldo contratual.
Inexistindo cláusula de exclusão, deve o medicamento ser custeado pela ré, pois não cabe à seguradora de saúde avaliar as prescrições médicas, fazendo juízo de valor do que deve ou não ser autorizado, ou seja, o contrato de seguro saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.
No caso em tela, devem ser observados os princípios da boa-fé, da confiança e da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, sendo vedado à ré receber por anos a contribuição da segurada para se esquivar da cobertura dos medicamentos indicados pela médica para doença que é coberta contratualmente.
O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco se filia ao posicionamento aqui esposado quanto à abusividade da negativa de autorização de procedimentos solicitados pelo médico, vejamos julgado recente a respeito do tema:

> APELAÇÃO CÍVEL Nº- 0031464-44.2019.8.17.2001 APELANTE: L.A.L.P.G., representada por DENISE ANDRADE LIMA GONÇALVES APELADO: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RELATOR: DES. EURICO DE BARROS CORREIA FILHO JUÍZA SENTENCIANTE: ANDRÉA DUARTE GOMES EMENTA PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. **PLANO DE SAÚDE. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. COBERTURA CONTRATUAL DA DOENÇA. MEDICAMENTO NECESSÁRIO. NEGATIVA INDEVIDA**. DANO MORAL E MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Autora com puberdade precoce, culminando com a desaceleração na velocidade do crescimento, diante de idade óssea que avança rapidamente. Prescrição médica, em caráter de urgência, de hormônio de crescimento (somatropina) associado com um bloqueador de puberdade (leuprorrelina), por um período de 4 anos. Valor mensal aproximado de R$3.000,00 **2. Parte que anexou o contrato a evidenciar a cobertura do tratamento da enfermidade, enquanto a seguradora não conseguiu demonstrar em sede de contestação e de contrarrazões que a doença seria excluída pelo plano. 3. Reconhecido que o contrato abarca o tratamento da doença (puberdade precoce), encontra-se eivada de ilegalidade a negativa de cobertura do medicamento correlato, pois não pode ser, de forma alguma, dissociado de todo o procedimento clínico. Contrato, na relação de consumo, que deve ser interpretado da maneira mais favorável à parte**

hipossuficiente, consubstanciado no art. 47 do CDC. **4. Cabe ao médico assistente do paciente indicar o melhor tratamento para alcançar a cura, e não ao plano de saúde de forma unilateral.** Precedentes. Droga requerida que foi, segundo diagnóstico médico, classificada como a mais indicada para a melhoria do estado clínico da demandante, não cabendo ao plano de saúde escolher a melhor terapia. Precedentes. 5. Dano material demonstrado através de notas fiscais anexadas com a petição inicial. 6. Dano moralin re ipsa.Valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que é adequado as circunstâncias do caso, restando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tanto em sua nuance reparadora quanto em seu efeito pedagógico. Precedentes da Quarta Câmara Cível do TJPE em casos semelhantes. 7. Recurso provido. Condenação da empresa em honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação, a ser devidamente apurado em sede de cumprimento de sentença. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos deApelação Cível nº 0031464-44.2019.8.17.2001,da Comarca de Recife, em que figuram como recorrente L.A.L.P.G., representada por DENISE ANDRADE LIMA GONÇALVES e, como recorrido,SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A ACORDAMos Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, emDAR PROVIMENTOao recurso, conforme relatório e votos em anexo, devidamente revistos e rubricados, que passam a integrar este julgado. Recife, data da certificação digital. Eurico de Barros Correia Filho Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00314644420198172001, Relator: EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho - destaque nosso)

Tal entendimento encontra respaldo pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual já consignou que se o medicamento requerido for classificado como o mais indicado para a melhoria do estado clínico da demandante, conforme os termos do relatório médico, não cabe aos planos de saúde opinarem a respeito do melhor medicamento/tratamento a que deve ser submetido o pleiteante. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. **A jurisprudência desta Corte Superior entende que nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano,**

inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1609538/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020 - destaque nosso)

Vê-se, portanto, à luz da jurisprudência supracitada, que o contrato do plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento, fornecimento de medicamentos e exames necessários para cada uma delas, pois a indicação e a forma do tratamento cabem ao médico do paciente.
No caso concreto, a indicação da médica assistente prevalece também, pois a demandada não suscita a sua desnecessidade/inutilidade. Portanto, pela jurisprudência supra, em sendo o fornecimento do medicamento útil e necessário, o seu custeio pela seguradora ré se impõe, prevalecendo a indicação do médico assistente.
Em relação aos **danos morais** requeridos, a aflição causada ilicitamente à segurada em razão da necessidade do tratamento medicamentoso indicado nos autos, nos moldes prescritos, e da negativa no atendimento de seu requerimento, não deve ser considerada como mero desconforto cotidiano, mas sim como autêntico dano moral, sobretudo em razão da gravidade de seu quadro clínico e diagnóstico, necessitando de um atendimento /tratamento célere e eficiente.
Assim, tenho por reconhecer a responsabilidade civil da demandada, pois o abalo moral demonstrado e sofrido pela parte autora, em virtude da injustificável recusa por parte da ré, constitui dano moral indenizável.
Neste sentido, é o disposto na Súmula 35, do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco: *"A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral".*
Nessa toada, levando-se em consideração os critérios e as considerações aqui apresentados, em especial o caráter compensatório da indenização por dano moral, todos visualizados e recomendados pela doutrina, fixo o *quantum* indenizatório do dano moral na importância de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, por vislumbrar que tal quantia se mostra suficiente para atender aos anseios reparatórios, punitivos, profiláticos e pedagógicos da reprimenda.
Um valor acima do fixado parece-me desproporcional, e se menor, não alcançaria o objetivo visado pelo instituto da responsabilidade civil.
Decisão.
Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
A) Confirmar a Tutela antecipatória deferida sob o ID 125696450;
B) Condenar a demandada a pagar à parte autora danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela tabela do ENCOGE a partir desta data (Súmula 362, STJ), e com aplicação dos juros de mora a partir da data da citação;
C) Condenar ainda a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigidos.
Pelo que **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.
Intimem-se as partes desta sentença.

Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações desta sentença e tomadas todas as medidas para salvaguardar o interesse público no recolhimento de eventuais custas finais, arquivem-se os autos.
P. R. I.

RECIFE, 11 de outubro de 2023.

Dr. Carlos Eugênio de Castro Montenegro

Juiz de Direito

gaal

Assinado eletronicamente por: CARLOS EUGENIO DE CASTRO MONTENEGRO
11/10/2023 15:07:34
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 147569415

23101115073463400000144129550

IMPRIMIR GERAR PDF